

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 405

El día viernes 14 de octubre de 2022, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por las Mayorías, Cjal. Carla Livelli. **Concejal por las Minorías,** ausente.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna.

Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Ausente con aviso.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari.

Visitantes: Oscar Sequeira.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del día:

- Consideración de Acta 403.
- Solicitud Map.
- Avances UT. Cuarta Etapa Plan de desarrollo.
Factibilidades Ord N 4833.

Comienza la sesión a las 9:15 horas, en primer lugar se pone a consideración el Acta 403.

- ADARSA, **aprueba.**
- CEPIA, **aprueba.**
- Colegio de Arquitectos, **aprueba.**
- Colegio de Ingenieros, **aprueba.**
- Colegio Técnicos Constructores, **aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria, **aprueba.**
- Concejales por las mayorías, Cjal Carla Livelli, **ingresa a la reunión en el próximo tema.**
- Concejales por las Minorías, **ausente.**
- Dirección de Obras Privadas, **ingresa a la reunión en el próximo tema.**
- Dirección de Infraestructura Urbana, **ausente.**
- Se aprueba el Acta N 403 por unanimidad de los presentes.

Próximo Tema: Solicitud MAP.

Luis López comenta que desde la MAP, se está haciendo un trabajo interesante con respecto a lo que se va descubriendo, no tan solo lo que es el área protegida CAMIARE, sino también lo que es el Área protegida La Calera, que pertenece a los

militares. Solicita exponerlo en plenaria. Se hará junto con gente de Parques Nacionales y con el Veterinario Aquiles Devetter que trabaja ad honorem en la MAP.

- Ingresa Sergio Reyna a las 9:35 horas.

Eduardo Vega dice que hay una parte que no pertenece al Municipio, en donde Villa Carlos paz no tiene poder de policía, y Malagueño tampoco.

Luis López dice que en donde se está trabajando es ejido de Villa Carlos Paz. Es Reserva La Calera, ejido de Villa Carlos Paz, tierra que le pertenece a los militares. En esa zona Villa Carlos Paz tiene poder de policía.

- Ingresa Carla Livelli a las 9:37 horas.

Laura Colladon dice que quiere hacer una propuesta, porque si el viernes que viene se empieza con la exposición de la MAP, de dejar algún otro viernes, para que también se cuente en plenaria todo lo que se está haciendo con las Brigadas de Fuego.

Luis López dice que el viernes próximo él va a dar un pantallazo general de todo lo que se está haciendo en la MAP.

- Se pregunta si están de acuerdo de que el viernes 21 de octubre, exponga la MAP.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes que el viernes 21 de octubre exponga la MAP.

Próximo tema: Avances UT. Cuarta Etapa Plan de desarrollo.
Factibilidades Ord N 4833.

Marcelo Celoir dice que en la UT, se habló de la Cuarta Etapa del Plan de Desarrollo y también sobre Factibilidades, Ord N 4833. En el tema de factibilidades, se habló sobre las deficiencias que hay, en cómo se brindan los servicios básicos como para poder seguir extendiendo o renovando a la ciudad. Si bien hay una zona que está zonificada de tal forma que se permite tal o cual tipo de construcción, hay que ver que haya capacidad para brindarles los servicios necesarios. Se puso como ejemplo al Complejo de Miralejos, que esta abajo del Hotel Howard Johnson, que es una zona asignada como R4, que permite la instalación de una unidad cada 100 metros. Al ser tan numerosa la cantidad de unidades que se ponen, el agua por ejemplo no va a hacer suficiente. Ya se venía trabajando con el tema gas y con el tema electricidad, para pedir el inicio de obra, EPEC tiene una factibilidad positiva o negativa, pero no se hace con el tema agua, que es muy importante. Habría que incorporarlo para poder saber con qué capacidad se cuenta.

- Alberto Verdinelli hizo un ensayo se comparte, se lee.

- Se adjunta informe realizado por Alberto Verdinelli

INFORME PRELIMINAR

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA SOLICITAR FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

ANTECEDENTES

Ordenanza 4833 / 2007

- Regula sobre nuevas conexiones de Agua, Luz y Gas con autorización municipal y visado previo de construcción y/o relevamiento. No incluye loteos ni subdivisiones, así como tampoco usos

*Artículo 1°: A los efectos del otorgamiento de nuevas conexiones dentro del ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz, las Empresas Prestatarias de los Servicios de Energía Eléctrica y/o Servicios de Agua y/o de Servicios de Gas Natural deberán exigir la presentación de **la autorización Municipal** para tales fines.*

*Artículo 2°: En cumplimiento del Artículo 1°, la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz otorgará la autorización pertinente **en forma conjunta** con la aprobación de la autorización previa de construcción y/o la aprobación de planos de relevamiento.*

FUNDAMENTACIÓN

- ¿Qué entendemos por factibilidad de servicio?
- Del texto de la ordenanza se desprende que el interés del Municipio estuvo relacionado con evitar que se le otorgue la conexión al servicio a quién no tiene la edificación registrada.
- Para el caso de modificar la ordenanza vigente la autorización municipal previa debería categorizar:
 - a) Uso residencial individual
 - b) Uso residencial colectivo
 - c) Uso comercial / industrial / servicios
 - d) Uso turístico
 - e) Loteos, fraccionamientos y subdivisiones
- En los casos mencionados en b; c y d, resulta conveniente que la autorización incluya una evaluación técnica y ambiental
- En los casos mencionados en e, resulta conveniente que la autorización incluya también una evaluación socioeconómica y financiera
- Posible definición: Constancia escrita y digital confeccionada por el profesional interviniente y avalada por el propietario para ser presentada ante la empresa o dependencia prestadora del servicio, certificada por Autoridad Municipal competente, donde se deja constancia, en concepto de declaración jurada, los siguientes ítems:
 - Uso previsto y destino del inmueble
 - Superficie del terreno
 - Superficie de la edificación
 - Altura máxima de la edificación
 - Cantidad de unidades resultantes
 - Cantidad de personas a albergar
 - Red de suministro a pie de lote
 - Inmueble edificado para ampliar/ refaccionar
 - Inmueble edificado a demoler
 - Inmueble baldío
 - Requiere ampliación extensión de red
- ¿Qué *servicios públicos domiciliarios* deberían incluirse en la factibilidad?

Posibles: Agua corriente

Desagües cloacales

Energía eléctrica

Gas natural

Recolección de RSU

Internet – telefonía móvil

RECOMENDACIONES

Las empresas o dependencias prestadoras de servicios públicos domiciliarios deberían, al otorgar la factibilidad de servicio, tener en consideración las siguientes cuestiones:

1. Agua corriente: Calidad
 - Regularidad
 - Uniformidad por sectores
 - Instalaciones internas – Reservorios
 - Obras de extensión de red
 - Obras de ampliación (captación – tratamiento - reserva)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 2. Desagües cloacales: | Instalaciones internas
Pendientes y quebradas
Obras de extensión de red
Capacidad de depuración y
volcamiento |
| 3. Energía eléctrica: | Regularidad
Estabilidad
Instalaciones internas
Obras de extensión de red |
| 4. Gas natural: | Regularidad
Presión
Obras de extensión de red
Capacidad de aumento del suministro |
| 5. Recolección de RSU: | Regularidad
Extensión de recorrido - calzada
Capacidad de transporte – transporte
diferencial
Capacidad de clasificación y reciclado |
| 6. Internet- telefonía móvil: | Regularidad
Intensidad
Obras de ampliación de red
Capacidad satelital |

Marcelo Celoir dice que no se debería prohibir algo pero sí en todo caso recomendar algún tipo de atenuación, por ejemplo división de aguas grises, paneles solares. Tendría que estar reglamentado para que cuando uno vaya a encarar un proyecto tiene que saber que se puede encontrar con algo de esto.

- Se debate.

Marcelo Celoir dice que otras de las cosas que también podría atenuar estos efectos, sería la eficiencia edilicia, empezar a exigir un cálculo CA se eficiencia térmica y tendría que ser extensivo al resto de la ciudad.

Laura Colladon dice que estos temas ya se habían tratado en plenaria. Sobre la parte edilicia, vino el Arq. Suarez, y se iba a hacer un convenio para comenzar con un edificio emblemático de la ciudad. No dice que haya que hacerlo, solo que recuerda que ya se había avanzado sobre el tema. Ramiro Castillo había presentado proyectos, con muchos archivos al respecto de cómo hacer eficiencia edilicia. Se estuvieron muchas sesiones hablando de techos verdes, terrazas. Son temas que ya se había comenzado a tratar y quedaron porque vinieron nuevos temas. Hay que ver cuál es el gradualismo con el que hay que trabajar. Hay que tener el caminito trazado, ver cuánto tiempo les va a llevar. Que facilidades se les dará a las personas, así como se hizo con los termos tanques solares, que fue totalmente exitoso el sistema. Si lo colocas te perdonan un año de la tasa municipal. Se podría hacer algo similar, más allá de saber de cada una de las empresas que es lo que ofrece y que capacidad tiene en estos momentos Villa Carlos Paz.

Marcelo Celoir dice que cuando se presenta o se pregunta por una previa tendría que estar sujeto a este tipo de aprobaciones. Entonces se podría decir que si la empresa prestataria dice que vos podes abastecer en determinado lugar 20 unidades y se presentan 25, para estas 25, se tiene que mejorar el CA, para reducir electricidad o gas y para el tema de agua, atenuarlos de alguna manera, recolección de agua de lluvia, separación de aguas grises, por ejemplo.

- Se debate.

Sergio Reyna dice que al tema habría que separarlo en dos, uno es la necesidad de pedir una factibilidad y después estaría bueno avanzar en este tipo de soluciones que la complementen. Por ahora la única factibilidad que se tiene es la de EPEC.

Eduardo Vega dice que la ordenanza de las demás factibilidades esta desde el 2007, no está incorporada en la Ord 4021, porque es una ordenanza específica, pero está. Con respecto a cloacas en la zona que no está servida, si se hacían unidades de vivienda más de 10 se le exigía una planta terciaria, que todavía está vigente. Es importante pedir las factibilidades.

Sergio Reyna dice que han ido los directivos de EPEC para ver si se hace una factibilidad en conjunto porque la que está ahora está vigente y la piden, pero si hacen un análisis y no se le puede negar la factibilidad a nadie, se la dan. Pero después las empresas o las construcciones, no hacen la planta de subestación, siguen trabajando con el medidor de obra y es lo que genera toda la problemática. No están preparadas las secciones para recibir tanta carga.

- Se debate.

Mario Macagno coincide con Sergio Reyna que hay que dividir en dos. Le parece que se podría ayornar la ordenanza vigente , agregar agua y cloaca porque en donde hay servicio ya es obligatorio conectarse y en donde no hay servicio dejarlo tácito , que tendrán que conectarse obligatoriamente y analizar si se puede hacer algún tipo de tratamiento. Pero por lo menos dejarlo a la vista. Es importante también el servicio de cloacas, él actualizaría la ordenanza vigente. Y por otro lado es como dice Laura Colladon, se había comenzado hablar sobre eficiencia energética, Ramiro Castillo había dado como ejemplo la Municipalidad de Rosario, se puede avanzar sobre la eficiencia de las energías.

- Se adjunta ordenanza de Factibilidades.

ORDENANZA N° 4833
Promulgada por Decreto, Fecha Promulgación 27/08/2007
Publicación
OBSERVACIONES
Nuevas Conexiones de Servicios (Agua - Luz - Gas)

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

Artículo 1°: A los efectos del otorgamiento de nuevas conexiones dentro del ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz, las Empresas Prestatarias de los Servicios de Energía Eléctrica y/o Servicios de Agua y/o de Servicios de Gas Natural deberán exigir la presentación de la autorización Municipal para tales fines.

Artículo 2°: En cumplimiento del Artículo 1°, la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz otorgará la autorización pertinente en forma conjunta con la aprobación de la autorización previa de construcción y/o la aprobación de planos de relevamiento.

Artículo 3°: El incumplimiento del Artículo 1° por parte de las Empresas Prestatarias de Servicios las hará pasibles de la aplicación del Artículo 7° de la Ordenanza 1408 (T.O Ord. 4401)- responsables en forma personal y solidaria, a partir del momento de la conexión.

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo deberá realizar la notificación fehaciente a las Empresas Prestatarias.

Artículo 5º: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día 1º del mes siguiente al de su promulgación, con excepción de la E.P.E.C, cuya vigencia operará desde el momento de su aprobación por el Directorio de la misma.

Artículo 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo a los fines de su promulgación.-

VILLA CARLOS PAZ, 09 de agosto de 2007.-

Carla Livelli dice que con respecto al internet que se menciona en el documento presentado por Arq. Alberto Verdinelli, ella no lo pondría, porque en la actualidad hay una normativa vigente que prohíbe la instalación de antenas. En el año 2017 se firmó un convenio con el ENACON y ellos tenían una ordenanza modelo, se empezó a trabajar, desde el DEM se remitió al CR y no hubo acuerdo. Cuando fue la instalación de la torrera grande en el sur de la ciudad, el Intendente mandó la ordenanza para la suspensión y hasta el día de hoy se viene prorrogando. No se ha trabajado en otras alternativas en el CR. Ingresó ahora un proyecto, relacionado al tema y se habló que se tiene la deuda de regular. En la medida que se tenga una suspensión de la instalación de antenas, pedir factibilidad de servicio, medio que se contradice.

Marcelo Celoirá pregunta que se propone para reemplazarlas. Ese servicio se tiene que tener.

Carla Livelli dice que por ahora no hay alternativas. Son muchas cuestiones y se vuelve a lo mismo, que los empresarios no quieren perder. El tema de la fibra óptica y demás, se tiene que hacer todo el cableado subterráneo, que para ellos es una apuesta que tampoco le seduce demasiado, es un tema muy difícil y espinoso porque todos dependemos de ese servicio y a las antenas nadie las quiere.

- Se debate.

Javier Isola dice que primero y principal habría que definir que es antena. Hay que ver de qué se está hablando, si es porque queda feo o por la frecuencia.

Carla Livelli dice que es la frecuencia, lo estético se puede atenuar de varias formas. El ENACOM en la misma ordenanza, más allá del modelo que tenía, se le hizo algunas intervenciones y lo estético se tiene forma de atenuarlo, camuflarlo, no sería el problema. Es el tema de la frecuencia.

Javier Isola pregunta de qué rango a que rango se va a prohibir.

Eduardo Vega dice que están en estudio, algunos científicos dicen que por ejemplo el celular, de acuerdo la patología de la persona o de la comorbilidad de la persona puede afectar. Está comprobado a nivel mundial que hay ondas que pueden afectar a la salud. Si afecta un celular hay que imaginarse lo que puede afectar una antena.

Javier Isola dice que como todavía no hay un estudio científico que altera la salud, los Municipios que no tienen antena, lo prohíben por el lado de la estética y no por el lado de la frecuencia.

Eduardo Vega dice que en Villa Carlos Paz nunca se planteó por el lado de la estética, siempre se planteó por el efecto en la salud. En las consecuencias que le pueden traer al ser humano las ondas que producen las antenas.

- Nazareth Margonari continúa leyendo el documento presentado por Alberto Verdinelli.

Marcelo Celoir dice que Alberto Verdinelli decía que el informe era como para tomarlo como una guía, sacar lo que redundaba y lo que no sea necesario. Hacer énfasis más que todo en la implementación. Todos coinciden en los conceptos pero no se puede arrancar con la implementación.

Javier Isola dice que a los loteos se les exige antes de la posterior comercialización, que se puede hacer extensivo a las obras de arquitectura. No habría que hacer la sub estación al último, se podría empezar por la sub estación y luego comenzar con el emprendimiento. En la Ord. 4021 si bien hay que ayornarlo pero es taxativo en esto hasta llegar a la comercialización.

Marcelo Celoir dice que también habría que llevar el tema de electricidad al agua. Cuando vino el Sub Secretario de Agua, se pudo ver que se tiene puntos conflictivos y críticos en la provisión de agua. En determinados días del año no da a vasto, se podría atenuar con un reservorio mayor en el subsuelo. En las viviendas particulares o en las viviendas colectivas exigir algún reservorio, para atenuar esos puntos críticos.

- Se propone seguir trabajando el tema en la Ut.

- Se acuerda por unanimidad que el tema se siga trabajando en la UT.

Carla Livelli informa en la plenaria que la Ordenanza de Plusvalía, la Tercera Etapa del Plan de Desarrollo y la subdivisión de los lotes fueron aprobadas en primera lectura.

- Se solicita que después de la consideración del acta, se informe a la plenaria si en el CR, se trató algún tema elevado por el CPUA.

Carla Livelli dice que si en plenaria están de acuerdo los días de sesión que haya temas vinculados al CPUA, le avisa a Miriam Birchmeyer para que informe cuales son los temas y que mande el link en el grupo de WhatsApp.

- Se acuerda que se pase la información al grupo de WhatsApp cuando haya tema vinculados al CPUA.

Marcelo Celoir dice sobre la Cuarta Etapa del Plan de Desarrollo, que entre APN Y AP2, al norte hay unos bolsones que son temas que hay que resolver ahora, porque hay usurpaciones y situaciones irregulares. Están en el momento justo como para empezar a trabajar en ellos. Habría que planificar que se va a hacer con eso, hay algunas propuestas y Sergio Reyna está en dialogo con uno de los propietarios que tiene muy buena predisposición.

Laura Colladon dice que ya se había planteado de incorporar un espacio mayor a la APN, por más que ahora no se pueda hacer nada en concreto por la cautelar. Pregunta que parte incluiría los bolsones porque hubo acuerdo antes de que saliera la cautelar de incorporar una parte más al APN.

Nazareth Margonari dice que después con la cautelar no se habló más del tema, porque no se sabía que iba a pasar con esa medida.

- Se debate.

Mario Macagno dice que cuando se hicieron los talleres internos, todos coincidieron que era conveniente ampliar la APN, protegiendo toda la cuenca del arroyo.

Laura Colladon dice que para ADARSA sería APN lo que se está hablando ahora que se quiere ver que hacer.

Nazareth Margonari dice que en el caso de que salga la Tercera Etapa del Plan de Desarrollo, lo que se planteó, es lo que queda hoy en día como AP2, aislado, que sería el sector de Pekos. Surgió el tema de ver que se hace porque el propietario quería hacer algo con todo ese asentamiento. Además Liliana Bina quería desarrollar un tema, porque también hay que trabajar sobre el AP2, más allá que a esto no se le dé zona. Los frentistas en Estancia Vieja tienen una calle secundaria, tiene las fachadas arregladas y no pasa lo mismo del lado de Villa Carlos Paz.

Marcelo Celoir dice que Liliana Bina decía que como ruta nacional, tiene que tener la colectora al costado como tiene Estancia Vieja.

Sergio Reyna dice que por ahí hay que hacer un trabajo en conjunto con Vialidad, para ver cuál es el límite de las usurpaciones. Hay que empezar con un trabajo de relevamiento de construcciones y de comercios. Si no se puede avanzar mucho en el APN, habría que ir definiendo estos bolsones.

Mario Macagno dice que hay que ver el ancho de ruta, él cree que se han metido dentro del terreno de Vialidad y también dentro del loteo del propietario.

Laura Colladon dice que el tema de acomodar todo ese asentamiento para ella es independiente y hay que hacerlo. Más allá de que opine que cuando se resuelva lo de la cautelar, hay que seguir trabajando para incorporar la parcela sur a la APN.

Nazareth Margonari dice que lo que tiene entendido que el propietario también tiene como interés de hacer algo, pero hacerlo con la norma, no como pasó con La Loma. Sería bueno saber cuáles son las intenciones del propietario con respecto al lote.

Mario Macagno pregunta si la Cuarta Etapa del Plan de Desarrollo sería solo el bolsón mencionado o hay otros. Porque en esas zonas se podría trabajar porque están fuera de la ordenanza del APN. Cree que habría que hablar con Vialidad Nacional. Será una tarea difícil erradicar a toda esa gente pero es importante porque es el acceso norte de Villa Carlos Paz.

Marcelo Celoir dice que una de las propuestas que se había visto en la Ut, fue de sacarle el riego a esos usurpadores que son netamente comerciales, es cortar la curva antes de Polidoro, hacer una línea directa hasta Pekos y hacer una avenida que sea de la ciudad y el propietario tendría que ceder ese sector pero puede hacer sus emprendimientos comerciales, que va a hacer preferible esa vía, antes de la ruta.

Javier Isola dice que está de acuerdo porque de esa forma se desbarata el comercio.

Sergio Reyna dice que el propietario se acercó a Obras Privadas para ver que uso se le dará a esa tierra y segundo por la problemática. El propietario está en contacto con Vialidad, está dispuesto a ceder los retiros para que se generen los nodos necesarios para el ingreso a cada lado de la ruta. Es el único propietario que mantuvo la zona naturalmente, no ha hecho nada y quiere ver en qué situación puede avanzar. Está dispuesto a trabajar junto con el Municipio, a colaborar en lo que sea para generar algo importante.

- Se debate.

Sergio Reyna dice que otro de los bolsones está cerca del área de interés ambiental del Castillo Furt. Coincide con el ingreso más importante que tiene Estancia Vieja que va al vado.

Nazareth Margonari dice que tiene dimensiones similares, y está muy cerca del Área de Interés Ambiental del castillo.

- Se debate.

Marcelo Celoir dice que para hacer la calle alternativa, hay dos caminos, se pide un mayor fondo para expropiación que es mínimo ahora, o se pacta con los propietarios y se le da características que sean más apetecibles en los costados. Le parece que se va a poder hacer.

Sergio Reyna dice que otro bolsón que está quedando pendiente y es importante para generar el límite con Estancia Vieja, va bordeando todo lo que es el ingreso al vado y genera vínculo con los otros dos loteos que se han incorporado en la Segunda Etapa y es importantísimo para generar una conectividad a todo lo que es Carlos Paz Sierra.

- Se debate.

Laura Colladon dice que el problema es que en todo esa zona en donde en la Segunda Etapa se incorporó una parte, le parece que es la topografía. Pregunta si cuando se dice de hacer una conexión hacia el sur, se está hablando de algún camino o se está hablando de hacer loteos.

Sergio Reyna dice que loteos ya están. Es simplemente el tratamiento de ver el bolsón y fortalecer alguna vía de conectividad más. Se está hablando de comunicación.

- Se debate.

- Se propone que el tema vaya a la UT y tratar a los bolsones de forma independiente.

- Se acuerda por unanimidad que se siga trabajando en la UT y se trabaje de manera independiente.

Habiéndose tratado todos los temas. Se da por finalizada la reunión a las 11:19 horas.

